Irreführende Angaben

Englisches Vertragsrecht | Misrepresentation | Voraussetzungen, Beweise und Rechtsfolgen

Ein Händler sagt, ein Lieferwagen habe nie einen Schaden an tragenden Teilen erlitten. Die Käuferin vertraut darauf und unterschreibt. Ist die Angabe falsch, kann ihr das englische Recht Ansprüche eröffnen. Zuerst sind die Angabe und ihr Einfluss auf den Vertragsschluss zu prüfen.

1. Welche Angabe wurde gemacht?

Halten Sie fest, was gesagt oder durch Verhalten vermittelt wurde, wer dafür verantwortlich war, wer die Angabe wahrnahm und wann. Im typischen Vertragsfall geht die Angabe vor Vertragsschluss von der anderen Partei oder einer Person aus, die für sie handelt.

2. War die Angabe falsch oder irreführend?

Prüfen Sie, welchen Eindruck die Worte oder das Verhalten im konkreten Zusammenhang erwecken. Auch eine wörtlich richtige Angabe kann durch Auslassungen irreführen. Wer etwa eine einfache Verkehrssicherheitsprüfung als umfassende Kontrolle der tragenden Teile darstellt, kann einen falschen Eindruck erwecken. Vergleichen Sie die Angabe mit den Tatsachen zum maßgeblichen Zeitpunkt.

3. Hat die Angabe den Vertragsschluss veranlasst?

Die Angabe muss die Entscheidung des konkreten Empfängers beeinflusst haben. Ist sie ihrer Art nach geeignet, die Entscheidung zu beeinflussen, kann das einen tatsächlichen Einfluss nahelegen. Maßgeblich bleiben die Umstände. Eine Käuferin kann auf die Angaben zur Fahrzeughistorie vertrauen und zugleich den Preis berücksichtigen.

4. Nichtig, aufhebbar und wegen Vertragsverletzung beendet

Ein nichtiger Vertrag (**void**) entfaltet von Anfang an keine bindende Vertragswirkung. Eine rechtlich erhebliche *misrepresentation* macht den Vertrag grundsätzlich aufhebbar (**voidable**). Er bleibt wirksam, bis die berechtigte Partei ihn im Wege der *rescission* aufhebt. Die Beendigung wegen schwerwiegender Vertragsverletzung befreit demgegenüber grundsätzlich von den künftigen primären Leistungspflichten.

> Legal English | **Actionable** bedeutet, dass eine Angabe einen Anspruch oder Rechtsbehelf begründen kann. **To induce someone to enter into a contract** heißt, jemanden zum Vertragsschluss zu veranlassen.

Tatsachen, Einschätzungen und Vertrauen

Bisset v Wilkinson | Eine Schätzung im Kontext

Der Verkäufer schätzte, auf dem Grundstück ließen sich 2.000 Schafe halten. Beide Seiten wussten, dass es zuvor nicht als Schaffarm betrieben worden war. Der Privy Council wertete die Angabe als ehrliche Einschätzung. Die Käufer bewiesen zudem nicht, dass die Fläche bei sachgerechter Bewirtschaftung für diese Zahl ungeeignet war. Die Fundstelle lautet [1927] AC 177.

Smith v Land and House Property Corp | Tatsachen im Hintergrund

Ein Vermieter lobte einen Mieter, obwohl er von Mietrückständen wusste. Aufgrund seines besonderen Wissens vermittelte die Einschätzung, dass entsprechende Tatsachen sie stützten. Prüfen Sie, welche Aussage der Empfänger im Kontext verstehen durfte. Angaben zu einem künftigen Verhalten können auch eine gegenwärtige Absicht beschreiben.

Schweigen, Halbwahrheiten und Veränderungen

Bei gewöhnlichen Vertragsverhandlungen besteht grundsätzlich keine allgemeine Pflicht, Informationen von sich aus mitzuteilen. Aktives Verdecken oder eine Halbwahrheit können jedoch einen falschen Eindruck erwecken. Eine fortwirkende Angabe kann bei einer wesentlichen Änderung vor Vertragsschluss zu berichtigen sein, wie *With v O'Flanagan* zeigt.

Woran erkennt man tatsächliches Vertrauen?

Vergleichen Sie die Angabe mit Freigaben, Notizen und eigenen Prüfungen der Käuferin. Nach *Redgrave v Hurd* schließt eine ungenutzte Prüfungsmöglichkeit tatsächliches Vertrauen nicht aus. Nach *Hayward v Zurich* können auch bei Zweifeln tatsächliche Einflüsse vorliegen. Wer sich ausschließlich auf eine unabhängige Quelle stützt, lässt sich von der Verkäuferangabe in der Regel nicht leiten.

> Fallprüfung | Benennen Sie die konkrete Tatsachenangabe, belegen Sie ihre Unrichtigkeit und erklären Sie, warum sie für die Entscheidung eine Rolle spielte.

Rückabwicklung und Schadensersatz

1. Rescission | Das Geschäft rückgängig machen

Die Parteien sollen möglichst in ihre Lage vor dem Vertrag zurückversetzt werden. Die Bestätigung des Vertrags nach Kenntnis der Falschangabe, Rechte gutgläubiger Dritter oder die praktische Unmöglichkeit der Rückgewähr können entgegenstehen. Nach Section 1 des Misrepresentation Act 1967 schließen die Vertragserfüllung oder die Aufnahme der Angabe in den Vertrag die Rückabwicklung für sich genommen nicht aus.

2. Arglistige Täuschung | Schadensersatz aus Deceit

Nach *Derry v Peek* liegt Arglist vor, wenn jemand die Falschangabe wissentlich, ohne ehrlichen Glauben an ihre Richtigkeit oder gleichgültig gegenüber ihrer Wahrheit macht. Eine Sorgfaltspflichtverletzung ist dafür bedeutsam, was sie über den tatsächlichen Glauben verrät. Wer Schadensersatz verlangt, muss auch den dadurch verursachten Schaden nachweisen.

3. Section 2(1) | Gesetzlicher Schadensersatz

Führt die Falschangabe des Vertragspartners zum Vertragsschluss und verursacht sie einen Schaden, kann Section 2(1) einen Ersatzanspruch eröffnen. Zur Entlastung muss der Erklärende vernünftige Gründe für seinen Glauben sowie den tatsächlichen Glauben an die Richtigkeit bis zum Vertragsschluss beweisen. Ehrlicher Glaube ohne vernünftige Grundlage kann daher für die gesetzliche Haftung genügen.

4. Nicht arglistige Angaben | Ersatz statt Rückabwicklung

Auch ein ehrlicher und begründeter Irrtum kann bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen zur Rückabwicklung berechtigen. Nach Section 2(2) kann das Gericht bei einer nicht arglistigen Falschangabe nach Ermessen den Vertrag aufrechterhalten und stattdessen Schadensersatz zusprechen, sofern das Recht auf Rückabwicklung noch besteht (*Salt v Stratstone*).

> Legal English | **Rescind the contract** bedeutet, den Vertrag aufzuheben. **Damages in lieu of rescission** bedeutet Schadensersatz anstelle der Rückabwicklung.

Übungsfall und Quellen

Der Lieferwagen der Bäckerei

Ein Händler schreibt einer Bäckerei, ein gebrauchter Lieferwagen habe nie einen unfallbedingten Schaden an tragenden Teilen erlitten. Zuvor hatte er bestätigt, einen Reparaturbericht über einen Unfall mit verzogenem Fahrgestell gelesen zu haben. Die Kauffreigabe der Bäckerei nennt die Unfallhistorie und den Preis. Die Bäckerei nutzt eine angebotene Besichtigung nicht, kauft den Wagen für Lieferungen und entdeckt den Schaden zwei Wochen später. Wie ist der Fall zu beurteilen?

Musterlösung

Angabe und Unrichtigkeit. Die E-Mail betrifft eine bestehende Tatsache. Der Reparaturbericht widerlegt sie. Die frühere Lesebestätigung des Händlers spricht dafür, dass er die Unrichtigkeit kannte.

Veranlassung und Rechtsfolgen. Die Freigabe spricht dafür, dass auch die Unfallhistorie für den Kauf eine Rolle spielte. Die ungenutzte Besichtigung schließt Vertrauen nicht aus. Vorbehaltlich von Ausschlussgründen kommt Rückabwicklung in Betracht. Für nachgewiesene Schäden kann die Bäckerei Ersatz aus *deceit* verlangen. Bei der Rückabwicklung würde die Bäckerei grundsätzlich den Wagen zurückgeben und den Kaufpreis zurückerhalten, gegebenenfalls mit Ausgleichsposten.

> Abwandlung | Der Händler vertraute ehrlich auf eine veraltete Datenbank und hatte den Bericht nie gesehen. Prüfen Sie Arglist neu. Bei einem Schaden ist nach Section 2(1) zu fragen, ob er vernünftige Gründe und tatsächlichen Glauben bis zum Vertragsschluss beweisen kann.

Ausgewählte Rechtsprechung und Gesetz

Bisset v Wilkinson [1927] AC 177 | Einschätzung
Smith v Land and House Property Corporation (1884) 28 Ch D 7 | Implizite Tatsachenangabe
With v O'Flanagan [1936] Ch 575 | Besprochen in Foodco
Redgrave v Hurd (1881) 20 Ch D 1 | Prüfungsmöglichkeit
Hayward v Zurich Insurance Co plc [2016] UKSC 48 | Tatsächliche Beeinflussung
Derry v Peek (1889) 14 App Cas 337 | Arglist
Misrepresentation Act 1967 ss 1–2 | Gesetzliche Rechtsbehelfe
Salt v Stratstone Specialist Ltd [2015] EWCA Civ 745 | Ersatz statt Rückabwicklung